

근로계약서

(3쪽 중 1쪽)

질병관리청 또는 소속기관과(와) [] 공무원근로자, [] 기간제근로자 ○○○는 「근로기준법」, 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 등을 기준으로 다음과 같이 근로계약을 체결한다.

1. 근로자의 인적사항

국, 관	등급	성별	성명	전화번호	생년월일
현주소					장애여부

2. 근로계약기간 : 계약일 ~ 정년(공무직) 또는 계약완료기간(기간제)

3. 최초임용 부서(기관 사정에 따라 전보 가능)

4. 업무 내용(기관 사정에 따라 변동 가능) :

5. 근로시간 및 휴게

- 소정근로시간 : 9시부터 18시까지(주 40시간)
- 휴게시간 : 12시부터 13시까지
 - 부서 사정에 따라, 주 40시간 소정근로시간 범위 안에서 별도 근무 편성 가능

6. 휴일 : 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 및 「근로기준법」 등 노동관계 법령에 규정된 공휴일

7. 임금(근로계약일 기준)

- 공무원 등 근로자의 임금은 기본급, 상여금, 그 밖에 수당 금액으로 한다.
- 월급여액 : 원 (기본급)
- 현재 호봉 : 호봉
- 호봉승급일자(현 근로 계약일 다음부터 매년 반영) : ○월 1일
- 상여금 : 근로자에 대해 명절휴가비, 복리후생비(맞춤형복지) 차등지급
- 기타급여(제 수당 등) :
 - 정액급식비
 - 시간외수당(근로기준법 적용)
 - 퇴직금(1년 이상 근로자에 한함, 근로자퇴직급여보장법령 적용)
- 지급일 : 매월 말일 지급한다.(단, 지급일이 토요일 또는 공휴일인 경우에는 그 전일로 한다)
- 지급방법 : 근로자에게 직접지급 한다.(계좌이체)
- 보수는 월 1회 지급함을 원칙으로 하며, 월중 채용된 경우에는 발령일을 기준으로 일할 계산하여 지급한다.(단, 입사일 및 복직일이 해당 월 20일 이후인 경우에는 익월 말일에 지급한다.)

8. 휴가 : 근로기준법 등 노동관계 법령 및 공무원 복무 규정 적용

9. 기타

- 근로자는 채용권자의 업무상 지시에 따라야 하며 업무능률 향상과 질서유지를 위하여 협력하고 노력하여야 한다.

-
- 근로자는 채용권자의 허가 없이 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈하지 못한다.

(3쪽 중 2쪽)

- 근로자는 근무기간 중은 물론, 퇴직 및 근로계약의 해지 후에도 직무상 알게 된 비밀을 타인에게 누설하거나 부당한 목적을 위하여 사용하여서는 아니 된다.
- 근로자는 우리 청에 근무하는 동안 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.
- 근로자는 질병관리청장이 정하는 "질병관리청 공무원 행동강령", "질병관리청 공직자의 이해충돌 방지 운영 규정", "질병관리청과 그 소속기관 공무원 등 근로자 관리 규정"을 준수하여야 한다.
- 근로자는 채용권자의 허가·승인 없이 근무기간 중 다른 직무를 겸하여서는 아니 된다.

10. 업무성과계획서 및 실적서에 관한 사항

- 근로자는 업무성과계획서 및 실적서를 채용권자가 지정하는 방법과 서식에 따라 작성하여 관리 부서장에게 제출하여야 한다.
- 근로자는 업무성과계획서 및 실적서 제출과 관련된 제반사항에 대하여 채용권자의 지휘·감독을 따라야 한다.
- 근로자가 제출한 업무성과계획서 및 결과보고서와 당초 제출된 업무성과계획서 및 실적서와의 상이점이 발견될 경우, 채용권자는 이의 보완을 요구할 수 있고 근로자는 이를 수용하여야 한다.

11. 권한의 귀속에 관한 사항

- 근로자가 제출한 연구보고서의 판권 및 업무 또는 연구에서 취득되는 특허권 및 공업소유권 등의 지적소유권은 채용권자의 귀속으로 하되, 이와 관련된 상세 사항은 '특허법'을 따른다.

12. 연구결과 발표에 관한 사항

- 채용권자는 원활한 업무 수행을 위하여 근로자의 업무성과계획서 및 실적서에 명시되어 있는 계획과 실적 등을 연 1회 이상 발표하도록 요구할 수 있고 근로자는 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다.
- 근로자는 업무 결과를 대외적으로 발표하고자 하는 경우에는 채용권자와 사전협의를 거쳐야 한다.

13. 배상에 관한 사항

- 근로자는 다음의 경우가 밝혀질 경우 지급받은 급여를 현금 배상하여야 한다.
 - 근로자의 신분변동(취업 등)이 생긴 후 업무종단 통보를 고의적으로 하지 않은 경우
 - 신청서류 등에 고의적으로 허위사실을 기재한 경우
 - 고의로 업무 목표달성에 중대한 차질을 초래한 경우

14. 위험부담에 관한 사항

- 근로자는 업무수행 중 본인의 중대한 과실 또는 고의로 발생시킨 사고와 손해에 대하여 책임을 진다.

15. 근로계약의 해지(해고) 사유에 관한 사항

- 채용권자는 근로자가 「국가공무원법」 제33조의 규정에 해당될 때에는 당연히 고용계약을 해지한다.
- 근로자가 다음의 어느 하나에 해당할 때에는 재계약을 하지 않거나 근로계약 기간 중에도 채용권자는 일방적인 의사 결정으로도 근로계약을 해지 할 수 있다.
 - 신체·정신상의 이상으로 직무를 감당하지 못할 때
 - 직무수행능력의 현저한 부족으로 근무성적이 극히 불량한 때
 - 고의나 중대한 과실로 인하여 우리 본부에 손해를 초래한 때
 - 직무를 수행하는데 필요한 자격증의 효력이 상실되거나 면허가 취소되어 담당 직무를 수행할 수

없게 된 때

- 업무량 변화 • 예산감축 • 직제와 정원의 개폐 등으로 고용조정이 불가피한 때

(3쪽 중 3쪽)

- 사업이 종료된 때
- 거짓 또는 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되었을 때
- 근무시간 등 복무사항을 지속적으로 위반하여 청장이 별도로 정한 사유에 해당 될 때
- 담당 직무와 관련하여 알게 된 비밀을 누설한 때
- 시용기간 평가점수가 70점 미만인 때
- 그 밖의 근로관계를 유지할 수 없는 사정이 발생한 때

16. 퇴직에 관한 사항

- 근로자가 계약기간 중에 퇴직하고자 할 경우에는 퇴직예정일 30일전까지 채용권자에게 통보하여야 한다.
- 채용권자가 계약기간 중에 근로자를 해고하고자 할 때에는 「근로기준법」 제32조에 따라 30일 전에 근로자에게 미리 통보하여야 하고, 30일전에 미리 통보를 하지 아니한 때에는 채용권자는 근로자에게 30일분의 통상임금을 지급한다. 다만 근로자의 귀책사유로 인한 해고의 경우에는 그러지 아니한다.
- 청장은 근로자가 퇴직한 경우 근로자에 대한 퇴직금을 퇴직일로부터 14일 이내에 지급하여야 한다.

17. 기타 이 계약서에서 정하지 아니한 사항은 「근로기준법」, 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 등 노동관계 법령 및 「질병관리청과 그 소속기관 공무원 등 근로자 관리 규정」이 정하는 바에 따른다.

☐ 본인은 본 근로계약서를 담당자로부터 설명 들었음을 확인합니다 : ○ ○ ○ (서명 또는 인)

년 월 일

질병관리청장 또는 소속기관장 : ○ ○ ○ (서명 또는 인)

근로자 : ○ ○ ○ (서명 또는 인)